TÉRMINOS DE REFERENCIA DE COMPRA ÁGIL
MOCHILAS NEGRAS IMPERMEABLES CON LOGO ESPAMPADO

RESPONSABLE FINANCIERO:
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA

UNIDAD TÉCNICA:
- SECCIÓN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS

OCTUBRE
2026

A. OBDEJTIVO DE LA COMPRA

Contar con mochilas impermeables para los fiscalizadores, destinadas al traslado seguro y organizado de actas, documentación, instrumentos de medición, y otros elementos necesarios para las labores en terreno. Estas deberán disponer de capacidad suficiente, compartimentos que permitan separar y proteger los materiales, y un diseño ergonómico que facilite su transporte. Su disponibilidad permitirá resguardar los documentos y equipos frente a la lluvia y la humedad, mantener las manos libres durante los desplazamientos y mejorar las condiciones de trabajo en las actividades de fiscalización.

B. ESPECIFICACIONES DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO

CANTIDAD	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES
65	**Bien**	Mochilas con capacidad de 30 a 35 litros, confeccionadas en tela impermeable de poliéster o nylon 840D, con diseño ergonómico, respaldo acolchado y correas ajustables. Deben contar con múltiples compartimientos que permitan organizar y transportar de forma cómoda y segura documentos, instrumentos de medición, elementos de protección personal y otros implementos necesarios para las labores de fiscalización en terreno. DETALLES: ➢ Color negro ➢ Alto entre 40 y 45 cm ➢ Ancho entre 25 y 30 cm ➢ Profundidad entre 15 y 20 cm ➢ Capacidad entre 25 y 35 litros ➢ Material polyester 840D ➢ **ESTAMPADO DEL LOGO EN ALTA RESOLUCION FULL COLOR** ➢ Costuras reforzadas ➢ Cierres autorreparables ➢ Doble fondo acolchado ➢ Telsa resistente al agua ➢ Bolsillo para laptop ➢ Dos bolsillos laterales ➢ Espalda acolchada y reforzada ➢ 3 compartimientos ➢ Servicio Técnico ➢ Garantía al menos de 1 año ➢ Despacho hasta 7 días luego de la aprobación de la muestra ➢ Se debe adjuntar ficha técnica del producto. Costos de transporte, embalaje y entrega deben estar incluidos

Será requisito de admisibilidad adjuntar una cotización formal del producto ofertado, en la cual se puedan identificar claramente las especificaciones técnicas solicitadas y verificar su cumplimiento.

C. PUBLICACIÓN DE LA COMPRA ÁGIL

La publicación de la presente solicitud se realizará por un periodo de 2 días hábiles.

D. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas recibidas serán evaluadas técnica y económicamente por la Unidad Técnica.

La Dirección de Compras y Contratación Pública señala que en la Compra Ágil no es obligatorio seleccionar la oferta más económica, sino aquella que estimen como la más conveniente para el propósito de la compra.

En caso de que la oferta seleccionada no sea la más económica, la Unidad Técnica deberá justificar y fundamentar la decisión, de lo contrario no se podrá ejecutar la compra.

Esta compra incorpora el criterio de evaluación **"Sello Mujer".** Ante ofertas de igual valor, que cumplan con todo lo requerido, se preferirá aquella que cumpla con este criterio, verificable en registro de proveedores de plataforma Mercado Público.

Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de
aquel oferente que hubiere ofertado el menor plazo de entrega.

E. ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

El proveedor adjudicado tendrá un plazo de 48 horas hábiles siguientes a la fecha del envío. Si el respectivo adjudicatario desiste de su oferta o no acepta la Orden de Compra en el plazo antes señalado, la SEREMI solicitará su rechazo en base al procedimiento indicado en el inciso 2° del artículo 117 del Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por Decreto 661/2024, del ministerio de Hacienda.

F. DE LA SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

El contrato no podrá ser subcontratado bajo ninguna circunstancia, salvo acuerdo expreso y por escrito con la SEREMI DE SALUD R.M. El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo del presente proceso, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

G. DE LOS PAGOS

1. Para efectos de la facturación, el proveedor deberá esperar el visto bueno de la Oficina de Administración de Contratos para la emisión de la factura, el cual se enviará mediante correo electrónico. Para el visto bueno se requerirán la recepción conforme del producto y/o servicio emitido por parte de la Contraparte Técnica.

2. Facturar a SEREMI de Salud R.M. Rut 61.601.000-K, Catedral N°1401, piso 20. Indicar N° de OC en factura. Se solicita que todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de la Subsecretaría de Salud Pública o SEREMI de Salud R.M., incorporen en el campo "referencia del documento emitido" el N° de la orden de compra, cabe señalar que el mencionado campo será un requisito obligatorio, en caso contrario, su documento electrónico estará sujeto a rechazo comercial. Solo se gestionarán a pago los DTE recibidos en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe facturar indicando en campo referencia (801) el ID de OC (idéntico a como aparece en mercado público). Enviar XML a casilla subsalrecepcion@custodium.com.

3. La SEREMI de Salud R.M. deberá cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus proveedores, siempre que la cesión de la factura le haya sido debidamente notificada dentro del plazo de tres días hábiles contados desde dicha cesión y no existan obligaciones pendientes del proveedor.

4. El pago de los servicios será en pesos chilenos y será efectuado dentro de los 30 días corridos siguientes, contados desde la recepción de la factura respectiva.

5. El pago del bien y/o servicio será conforme a las reglas que se señalan a continuación:

a. Aceptación de orden de compra: será requisito indispensable para facturar, que la orden de compra se encuentre aceptada por parte del proveedor, a través del Portal www.mercadopublico.cl.

b. Entrega productos: deberá efectuarse únicamente acompañada de la respectiva Guía de Despacho.

c. Recepción conforme: la Oficina Técnica emitirá mensualmente un Certificado de Conformidad, en la cual deberá certificar el cumplimiento de los servicios y/o la entrega de bienes.

d. Emisión de factura: recibido el visto bueno de la Oficina de Administración de Contratos, el proveedor procederá con la facturación por el monto informado. En caso de facturar sin el visto bueno, será reclamada ante el SII dentro del plazo de 8 días corridos contados desde su recepción. El proveedor deberá facturar indicando en campo referencia (801) el ID de OC (idéntico a como aparece en mercado público). Enviar XML a casilla: subsalrecepcion@custodium.com.

e. Plazo de Reclamo de facturas: de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 19.983 de 2004, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, se deja establecido que el plazo para reclamar del contenido de la factura o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio no podrá exceder de 8 días corridos contados desde su recepción en la SEREMI de Salud R.M. En este caso, el reclamo será puesto en conocimiento del proveedor. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

f. No se aceptarán facturas con indicación de pago al contado.

g. La SEREMI de Salud R.M. podrá solicitar información adicional al proveedor en caso de que lo estime pertinente, para verificar la correcta facturación.

h. Del pago propiamente tal: cumplidas las condiciones anteriores (aceptación de orden de compra, recepción conforme y emisión de factura), el pago se realizará en pesos chilenos. El monto facturado se pagará mediante transferencia electrónica de fondos o cheque, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura.

i. Si la SEREMI de Salud R.M. efectúa el pago de una factura y el proveedor ya hubiese percibido el pago de la misma producto de su cesión, la SEREMI de Salud R.M. podrá exigir la restitución íntegra de las sumas pagadas indebidamente. En caso de que el proveedor no efectúe el reintegro dentro del plazo que se le indique, la SEREMI de Salud R.M. podrá ejercer las acciones administrativas y legales que correspondan para obtener su recuperación, sin perjuicio de las demás medidas que procedan conforme a la normativa vigente.

H. MULTAS, SANCIONES Y PRECEDIMIENTO

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día

de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

I. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

Se establece como medidas derivadas de incumplimientos: las multas y/o término anticipado de contrato.

1. Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa, la Unidad Técnica deberá informar a la Sección de Abastecimiento, mediante memorándum y dentro del plazo máximo de 2 días hábiles contados desde ocurrido el incumplimiento. En el caso de servicios de ejecución mensual, el incumplimiento deberá informarse dentro de los 2 primeros días hábiles del mes siguiente al período en que se haya producido. El memorándum deberá detallar la falta cometida por el adjudicatario, adjuntar los antecedentes que acrediten el incumplimiento e indicar expresamente la multa que corresponde aplicar, de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación y/o los Términos de Referencia (TDR) incluyendo su fundamento y cálculo.

2. El Subdepartamento de Abastecimiento evaluará la procedencia de la medida de incumplimiento y será el encargado de notificar al adjudicatario. La notificación de lo anterior se efectuará por correo electrónico, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 140, del D.S. Nº 661, nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.886.

3. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el Subdepartamento de Abastecimiento, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

4. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada de la SEREMI de Salud R.M., la que posteriormente será publicada en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, dándose por notificado el adjudicatario.

5. Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, esta SEREMI de Salud R.M. tendrá un plazo do 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente. Al respecto, el rechazo total a parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la SEREMI de Salud R.M., en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución será publicada en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl dándose por notificado el adjudicatario.

El pago de la multa aplicada se realizará en el siguiente orden:

1. Pago directo, el adjudicatario tendrá un plazo de 10 días corridos a contar de la notificación de la multa a través de Resolución Fundada.

2. En caso de que el adjudicatario no pague la multa dentro del plazo señalado anteriormente, la multa será descontada de la factura correspondiente.

3. En último caso la SEREMI de Salud R.M. realizará el cobro de la multa judicialmente.

Con todo, la aplicación de las multas, sumadas, no podrán exceder del 15 % del precio total del contrato. En caso de excederse ese límite, se entenderá que el adjudicatario ha incurrido en incumplimiento grave y la SEREMI de Salud R.M. podrá poner término al contrato, según lo previsto en el siguiente punto.

J. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

El anticipadamente por las siguientes causales: contrato administrativo a que dé origen la presente licitación se podrá terminar

1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
3. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor.
4. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
5. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del Reglamento de la Ley de Compras. En tal caso, la SEREMI sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del mismo cuerpo reglamentario.
6. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación.
7. Por restricción presupuestaria, fuerza mayor u otro motivo que impida continuar con los servicios contratados.
8. La morosidad o incumplimiento del proveedor adjudicado de las obligaciones laborales y previsionales que le corresponden a favor de los trabajadores contratados por él incluidas las eventuales indemnizaciones legales que procedan por término de la relación laboral, será causal bastante para poner término ipso facto al presente contrato, haciéndose efectiva la garantía constituida.

Sin que la enumeración sea taxativa, se entenderá que el prestador incurre en incumplimiento grave a las obligaciones del contrato en los siguientes casos:

- Si es declarado en quiebra, solicita su quiebra, o inicia proposiciones de convenio con sus acreedores.
- Si le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
- Si hay orden de ejecución y embargo, de todo o parte de sus bienes.
- Si ha llegado a un arreglo de traspaso, de todo o parte de sus bienes, en favor de sus acreedores.
- Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
- En caso de giro, liquidación o disolución de la sociedad proveedora. En tales eventos la entidad contratista tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos a la SEREMI de Salud R.M., dentro del plazo de diez días contados desde el suceso respectivo.
- Si el Proveedor o alguno de los socios del Proveedor fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los directores o gerente.
- Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Se estimarán como tales, sin que en ningún caso se estime como una enumeración taxativa, las siguientes situaciones: incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecución de las prestaciones objeto del contrato; aplicación de multas que excedan del 15% del precio del contrato.